

1500915-89.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (remissão nos autos 0001384-52.2013-52.0451 em razão do advento da maioridade) e possui contra si medida protetiva em razão de suposta prática de ameaça contra sua amásia e de sua avó (autos n.º 1501747-81.2021.8.26.0451).

Possível, de todo modo, o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, p. 2º, CP).

JOÃO VITOR TOMAZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital n.º:

1500915-89.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2158567/2021 - 02º D.P. PIRACICABA, 18453264 - 02º D.P. PIRACICABA, 2182/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2158567-97.2021.070518 - 7º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDER CÉSAR ROSSI DA SILVA e outro

Vítima:

ANDRE LUIZ REGONHA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados a vítima André Luiz Regonha, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes Jamisson Ferreira da Silva e Ederson de Jesus Silva.

Ausentes os acusados Alexsander César Rossi da Silva, o qual foi devidamente intimado (fls.211), mas não compareceu nem virtual e nem presencialmente, e João Vítor Tomaz da Silva, o qual não foi localizado pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de fls.212.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) (André) e testemunha(s) (Jamisson) pelo sistema virtual.

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Ederson.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Tendo em vista que o réu Alexander César Rossi da Silva foi devidamente intimado e não compareceu, nem virtual e nem presencialmente e, o réu João Vítor Tomaz da Silva, mudou de endereço e não comunicou o juízo, DECRETO AS SUAS REVELIAS.

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Ederson de Jesus Silva. "Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, ALEXSANDER CÉSAR ROSSI DA SILVA e JOÃO VITOR TOMAZ DA SILVA estão sendo processados como incursos no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Feito regularmente processado.

Procede a ação penal.

DOS FATOS:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de junho de 2021, por volta de 12h10min, na Fernando Zocca, n.º 120, Bairro São Jorge, nesta cidade e comarca de Piracicaba, ALEXSANDER CÉSAR ROSSI DA SILVA, qualificado e indiciado às fls. 05 e 22, e JOÃO VITOR TOMAZ DA SILVA, qualificado e indiciado às fls. 07 e 23, agindo em concurso e com unidade de desígnios delituosos, subtraíram, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) botijão de gás doméstico, 50 (cinquenta) metros de fio elétrico residencial e 01 (um) filtro de torneira, globalmente avaliados em R\$400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima André Luiz Regonha.

Segundo apurado, ALEXSANDER e JOÃO – que ostentam envolvimento criminais pretéritos – se ajustaram para furtar a residência da vítima. Após escalarem o muro, ingressaram no imóvel e passaram a recolher os objetos. Em seguida, deixaram o local. Momentos depois, em ação coordenada pelo policiamento aéreo (Águia/PM), foram abordados nas proximidades transportando os materiais. Na Delegacia de Polícia, confessaram o furto (fls. 06/07). Os objetos foram recuperados e restituídos à vítima (autos fls. 11 /16).

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

André Luiz Regonha – vítima – disse que estava no local dos fatos. Sua avó e genitora dormiam naquele momento. Ouviu barulho e vozes. Percebeu que os botijões de gás tinham sido subtraídos. A torneira foi subtraída também. Acionou a polícia e os réus foram detidos em um bairro próximo em poder de um botijão. Chegou a ver pela fresta da janela que eram duas pessoas que furtavam objetos do local. Houve subtração de fios elétricos também. Viu os shorts que os furtadores usavam, um vermelho com estampa e o outro era preto. Na delegacia, viu que as pessoas detidas usavam os mesmos shorts que tinha visto nos furtadores. A torneira foi recuperada. Os réus abriram um portão para entrar e deixar o local. A caixa de luz fica do lado esquerdo para quem olha pela frente do imóvel.

Jamisson Ferreira da Silva – Policial Militar – confirmou que deteve os réus em poder de parte dos objetos subtraídos da vítima.

No mesmo sentido, Ederson de Jesus Silva – Policial Militar.

Revelia dos réus.

NÃO HÁ DÚVIDAS: os réus foram presos em flagrante logo após a subtração e ainda estavam em poder dos objetos da vítima. Há a certeza visual do crime e sua autoria. E confessaram os fatos.

DESCABIDO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA no caso em tela: mesmo que se ventile sobre reduzido valor dos bens subtraídos da vítima (R\$400,00), trata-se de agentes que possuem envolvimento criminais (vide item 2 e 3). E não é só: os registros apontados indicam que atuam sem qualquer censura e em total descomprometimento às regras sociais. Reconhecer a atipicidade material equivale a expedir salvo-conduto às suas práticas em total detrimento à paz e segurança públicas, fomentando ainda a vingança privada daqueles que são atingidos pelas

condutas criminosas.

A ESCALADA restou certa. A vítima esclareceu que o imóvel é cercado por muro. Disse que parte do muro é mais baixa e parte mais alta, considerando a elevação da rua. O laudo pericial de fls. 181/185 vem de encontro. Diz que o ingresso se deu provavelmente pelo lado esquerdo do muro, considerando quem olha pela frente do imóvel, ponto em que um relógio de força serviria de apoio para a escalada.

DA PENA

Folha de antecedentes e certidões nos autos (fls. 35/39 e 40/47): ALEXSANDER CESAR ROSSI DA SILVA é primário – ostenta registro na Vara da Infância e Juventude pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (remissão nos autos 0001384-52.2013-52.0451 em razão do advento da maioridade) e possui contra si medida protetiva em razão de suposta prática de ameaça contra sua amásia e de sua avó (autos n.º 1501747-81.2021.8.26.0451).

Possível, de todo modo, o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, p. 2º, CP).

JOÃO VITOR TOMAZ DA SILVA é portador de maus antecedentes e reincidente específico – condenado por roubo circunstanciado nos autos n.º 0000259-85.2016.8.26.0599 (trânsito em julgado em 04.08.2016) e por tentativa de roubo circunstanciado nos autos n.º 0000982-70.2017.8.26.0599 (trânsito em julgado em 29.11.2017).

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da presente ação nos termos acima explanados.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiz(a), Alexsander César Rossi da Silva e João Vitor Tomaz da Silva foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal. Segundo a denúncia (fls. 102-103), no dia 11 de junho de 2021, por volta de 12h10, na Fernando Zocca, n.º 120, Bairro São Jorge, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Alexsander e João Vitor, agindo em concurso e com unidade de desígnios delituosos, subtraíram, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) botijão de gás doméstico, 50 (cinquenta) metros de fio elétrico residencial e 01 (um) filtro de torneira, globalmente avaliados em R\$400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima André Luiz Regonha.

Ainda de acordo com a inicial, Alexsander e João se ajustaram para furtar a residência da vítima. Após escalam o muro, ingressaram no imóvel e passaram a recolher os objetos. Em seguida, deixaram o local. Momentos depois, em ação coordenada pelo policiamento aéreo (Águia/PM), foram abordados nas proximidades transportando os materiais. Os objetos foram recuperados e restituídos à vítima (autos fls. 11 /16).

Na Delegacia de Polícia, os réus confessaram o furto (fls. 06/07).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o réu Alexsander disse que os fatos “procedem. Na tarde de hoje, estava com o seu conhecido João Vitor, quando ele pulou no interior de um imóvel e subtraiu algumas peças e as passou para o interrogado.

Saíram do local e caminhavam levando os objetos, quando acabaram sendo detidos e presos. Está arrependido” (fls. 6).

Interrogado, o réu João Vitor disse que os fatos “procedem. Realmente estava com seu amigo Alexander caminhando pelo bairro, quando viram uma casa em estado de abandono. Pularam o muro e subtraíram alguns objetos. Em seguida deixaram o local, levando consigo os objetos subtraídos. Logo, acabaram sendo abordados por policiais militares, os quais questionaram o interrogado e Alexander sobre os objetos e, então, confessaram a eles que haviam praticado o furto. Acabaram sendo presos. Está arrependido” (fls. 7).

Em solo policial, André Luiz Regonha, vítima, contou que: “por volta das 12h00 estava em sua casa quando percebeu movimentação estranha no quintal. Logo observou que dois indivíduos estavam furtando objetos do interior do imóvel. Entrou em contato via 190 e comunicou a polícia, inclusive as características e vestimenta dos indivíduos. Depois de algum tempo foi procurado por policiais que diziam ter prendido aqueles dois sujeitos. Foi até o local e lá chegando reconheceu os objetos que estavam na posse dos detidos como sendo os mesmos de sua propriedade. Também reconheceu ambos como sendo os mesmos que havia furtado sua casa. Foi subtraído uma

torneira, dois botijões de gás e fios. A torneira está avaliada a em R\$100, os botijões de gás em R\$200, cada, e os fios por volta de R\$100. Para ingressarem no imóvel os indivíduos pularam o muro de cerca de 2 m. Não os conhecia e neste ato ficou sabendo tratar de Alexander César Rossi da Silva e João Vitor Tomás da Silva" (fls. 5).

Jamisson Ferreira da Silva, policial militar, narrou que: "por volta das 12h30 patrulhavam pelas imediações do bairro Pau Queimado, quando foi noticiado pelo COPOM o furto de uma casa localizada na rua Fernando Zoca, número 120, no mesmo bairro. Na ocasião o helicóptero Águia fazia incursão no bairro, quando viu dois indivíduos carregando alguns pertences. Passaram a coordenada ao depoente e soldado de Jesus e, então, se dirigiram ao local e abordaram ambos. Tratavam-se de Alexander César Rossi da Silva e João Vitor Tomás da Silva. Com eles foram encontrados os objetos produtos do furto, com exceção do botijão. Também localizaram um alicate turquesa. Questionados confessaram que tinham invadido o imóvel mencionado e de lá subtraído os objetos. A vítima foi identificada como sendo André Luiz Regonha e compareceu no local reconhecendo os pertences que estavam na posse de Alexander e João Vitor como sendo os mesmos subtraídos de seu imóvel. Diante dos fatos deram voz de prisão a ambos e os apresentaram nesta unidade para as deliberações. Não os conhecia. Não houve resistência, mas foi necessário o uso de algemas para evitar tentativa de fuga. Segundo soube através da vítima os indivíduos pularam um muro de 2m de altura para subtrair os pertences da vítima" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Ederson de Jesus Silva (fls. 4)

Às fls. 38-39, certidão de objeto e pé que indica a primariedade de Alexander.

Às fls. 45-47, certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido João (autos n.º 0000259-85.2016.8.26.0599 - roubo - trânsito em julgado em 4/8/2016 e autos n.º 0000982-70.2017.8.26.0599 - roubo - trânsito em julgado em 29/11/2017).

Às fls. 193-201, manutenção da negativa de ANPP.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11-12, fotografia de fls. 13, auto de avaliação de fls. 14-15, auto de reconhecimento de fls. 16 e laudo de exame do local dos fatos de fls. 181-185 (concluiu que houve escalada).

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Inicialmente, foi ouvido André Luiz Regonha, vítima. Relatou que mora em chácara. Estava em sua casa, no quarto, que fica ao lado da varanda. Ouviu barulho e olhou pela janela. Viu duas pessoas que estavam abrindo o portão, da cintura para baixo. O portão dá para outro terreno que também lhe pertence. Foi ao quintal, viu que a água jorrava, e também sentiu falta de 2 botijões de gás. Chamou a polícia, que compareceu com o helicóptero. Isso ocorreu depois de aproximadamente 15 minutos. Um dos réus foi localizado com 1 botijão de gás, o outro já tinha despachado. Também foram furtados fios elétricos. Tem certeza de que eram 2 pessoas. Os shorts das pessoas que lhe furtaram, que viu em sua casa, eram os mesmos que os réus, apresentados na delegacia, estavam usando: um era vermelho com estampa e o outro preto. Também reconheceu os objetos furtados na delegacia. Não conhecia os réus. Depois do ocorrido, vizinhos contaram para sua avó que viram os réus pulando o muro para sair do seu imóvel. A chácara é aberta. Há uma casa principal e uma outra casa em construção. De um dos lados, há um muro mais baixo. Abriram um portão que fica entre essas duas casas. O muro de um dos lados é mais baixo, não sabe dizer a altura. Tem certeza que saíram por esse local, mas não sabe por onde ingressaram. Olhando para a casa, o muro mais baixo é à esquerda, onde também fica a caixa de energia elétrica.

b) Na sequência, foi ouvido Jamisson Ferreira da Silva, policial militar. Estava em serviço com o parceiro De Jesus. Houve um furto nas proximidades. O helicóptero Águia os auxiliou e passou as informações de que avistaram 2 indivíduos com botijão de gás. Conseguiram abordar os 2 indivíduos no Bairro Santo Antônio. Eles estavam na posse de 1 botijão de gás, uma torneira e fiação. Informalmente, assumiram que

subtraíram o material de uma residência. Encaminharam as pessoas presas à delegacia. O local em que os réus foram abordados é um bairro próximo à área rural em que o furto ocorreu. A vítima reconheceu os objetos.

c) Os réus não compareceram à audiência, sendo decretada a revelia.

- DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA

Tendo em vista o valor dos bens e que a maioria dos objetos foi recuperada e restituída à vítima, o caso é de absolvição por atipicidade material da conduta, em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Nesse contexto, de início, saliente-se que insignificância é uma causa de exclusão da tipicidade, como afirma, a propósito, Paulo Queiroz:

"O princípio da insignificância constitui, portanto, um instrumento por cujo meio o juiz, em razão da manifesta desproporção entre crime e castigo, reconhece o caráter não criminoso de um fato que, embora formalmente típico, não constitui uma lesão digna de proteção penal, por não traduzir uma violação realmente importante ao bem jurídico tutelado" (Direito penal: parte geral, v. 1. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 91).

Dinamizando a incidência da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, fixou o entendimento sobre a necessidade da verificação de quatro pressupostos para sua aplicação: a) a pequena ofensividade da conduta do agente; b) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; c) nenhuma periculosidade social da ação; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada:

"E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGÍTIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R\$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social." (HC 84412, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. em 19/10/2004).

Este julgado tornou-se o verdadeiro leading case da matéria e vem sendo reiterado por inúmeras decisões, tanto do próprio Supremo Tribunal Federal, quanto deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a título exemplificativo, citam-se os seguintes precedentes: a) no STF: HC 97129/RS, Min. Rel. Eros Grau; HC 97189/RS, Min. Rel. Ellen Gracie; STF, HC 96496/MT, Min. Rel. Eros Grau; HC 105974, Min. Rel. Ayres Britto; HC 93393, Min. Rel. César Peluso; HC 93453, Min. Rel. Joaquim Barbosa; b) no STJ, RHC 23.376/MG, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho; HC 198996/SC, Min. Rel. OG Fernandes; HC 34626/MG, Min. Rel. Félix Fischer; STJ, HC

18314/RJ; HC 139015/SP, Min. Rel. Og Fernandes; HC 122435/MG, Min. Rel. Celso Limongi.

Ora, a aplicação do princípio da insignificância é uma questão de política criminal, afastando a intervenção penal para delitos que, do ponto de vista jurídico-penal, são considerados menos reprováveis. E, ao fazê-lo, permite-se que o poder punitivo seja exercido de forma mais enérgica em relação aos delitos que, efetivamente, atentam contra a paz social.

Saliente-se, ainda, que o reconhecimento da insignificância não irá causar qualquer desamparo à vítima. Pelo contrário, o que se postula é que seja reconhecida a insignificância do ponto de vista jurídico-penal. Ou seja, o que se requer é o afastamento das consequências jurídico-penais. Com isso, a vítima, caso entenda que tenha sofrido algum tipo de prejuízo, ainda poderá pleitear a devida reparação na esfera civil, eis que a sentença que reconhece a atipicidade da conduta não produz coisa julgada na esfera extrapenal (CPP, art. 67, III). Percebe-se, dessa forma, que somente se justificaria manter a persecução penal para assegurar à vítima um título executivo judicial, eis que a sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar (CP, art. 91 c. c/ CPC, art. 515, VI). Todavia, é necessário separar as esferas penal e civil e, assim, retiradas as consequências jurídico-penais da conduta, não se justifica a manutenção do processo penal, seja por causa dos inúmeros gravames que serão causados ao imputado, seja pelo fato que os interesses da vítima – meramente econômicos – ainda estarão amparados pelo ordenamento.

Se é assim, impõe-se a absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

O caso é de improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal dos réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações dos agentes de segurança são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA FIXAÇÃO DA PENA

Subsidiariamente, na remota possibilidade de condenação, passa-se a discorrer sobre a pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida para ambos os réus. Para Alexander, mesmo que a pena não sofra alteração e, para João

Vitor, ela deverá ser compensada com a reincidência.

- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, conforme disposto nas Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça e, ainda, no art. 33, § 3º, do Código Penal, não se pode apelar à gravidade em abstrato do delito para justificar a imposição de regime mais gravoso para o caso.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (FURTO PRIVILEGIADO) - ALEXSANDER

Sendo o requerido primário e sendo baixo o valor das coisas furtadas, requer-se, nos termos do art. 155, §2º, do CP, a substituição da pena de reclusão pela de multa. Subsidiariamente, requer-se a substituição da reclusão pela detenção com a diminuição máximo de 2/3.

Ressalta-se que, mesmo sendo reconhecida a qualificadora do furto, a jurisprudência assentada é a de que "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva (Súmula 511, STJ).

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS

No mais, aplicável ao caso, a ambos os réus, o disposto no artigo 44 do Código Penal: o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e a pena aplicável ao caso não supera 4 anos.

Além disso, Alexander é primário. Quanto a João, embora reincidente, não é reincidente específico (art. 44, §3º, CP).

Isso posto, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

- DO RECURSO EM LIBERDADE

Por fim, considerando que o requerido respondeu ao presente processo em liberdade, não praticou crime com violência ou grave ameaça e não representa perigo à segurança da sociedade, requer-se que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

ALEXSANDER CÉSAR ROSSI DA SILVA e JOÃO VITOR TOMAZ DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados com incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque no dia 11 de junho de 2021, por volta de 12h10, na Fernando Zocca, n.º 120, Bairro São Jorge, nesta cidade e comarca de Piracicaba, agindo em concurso e com unidade de desígnios delituosos, subtraíram, para si ou para outrem, mediante escalada, 01 (um) botijão de gás doméstico, 50 (cinquenta) metros de fio elétrico residencial e 01 (um) filtro de torneira, globalmente avaliados em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima A.L.R.

Segundo a denúncia, Alexander e João – que ostentam envolvimento criminais pretéritos – se ajustaram para furtar a residência da vítima.

Após escalar o muro, ingressaram no imóvel e passaram a recolher os objetos. Em seguida, deixaram o local.

Momentos depois, em ação coordenada pelo policiamento aéreo (Águia/PM), foram abordados nas proximidades transportando os materiais.

Na Delegacia de Polícia, confessaram o furto (fls. 06/07).

Os objetos foram recuperados e restituídos à vítima (autos fls. 11/16)

A denúncia foi recebida (fls. 104/105), os réus foram citados (fls. 116 e 118), apresentando resposta escrita, na qual requereram a revogação da prisão preventiva e a avaliação da possibilidade do acordo de não persecução penal ao corréu Alexander. Por fim, alegou inocência (fls. 122/127).

O recebimento da denúncia foi mantido, concedendo-se liberdade aos réus e designando audiência virtual (fls. 136/138).

O Procurador-Geral de Justiça insistiu no não oferecimento do acordo de não persecução penal (fls. 193/201).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e 01 testemunha comum, sendo decretada a revelia os réus.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelas fotografias de fls. 13 e pelo auto de avaliação a fls. 14/15, que avaliou a res em R\$ 400,00.

2) Da autoria

A autoria é certa e deve ser atribuída aos réus.

Durante a fase policial, o réu Alexsander alegou que, na tarde dos fatos, estava com o seu conhecido João Vitor, quando este pulou no interior de um imóvel e subtraiu algumas peças, passando-as para ele. Saíram do local e caminhavam levando os objetos, quando acabaram sendo detidos e presos. Está arrependido (fls. 06).

Na Delegacia de Polícia, o réu João relatou que realmente estava com seu amigo Alexander caminhando pelo bairro, quando viram uma casa em estado de abandono. Pularam o muro e subtraíram alguns objetos. Em seguida deixaram o local, levando consigo os objetos subtraídos. Logo, acabaram sendo abordados por policiais militares, os quais questionaram a ele e Alexander sobre os objetos e, então, confessaram a eles que haviam praticado o furto. Acabaram sendo presos. Está arrependido (fls. 07).

Judicialmente, os réus não compareceram à audiência, para serem ouvidos.

A autoria criminosa é certa e deve ser atribuída aos réus. Vejamos.

A vítima A.L.R. declarou que mora numa chácara e estava com a mãe e a avó. Estava acordado e seus familiares dormiam. Pela fresta do seu quarto, viu duas pessoas abrindo o portão que dá acesso à casa do lado. Eles falavam que tinham que ir embora rápido. Foi até a cozinha e ouviu a água escorrendo, tendo imaginado que tinham retirado a torneira. Em seguida, deu falta dos dois botijões de gás. Ligou para a Polícia e se trancou na casa. Eles também levaram alguns fios que tinha separado. Depois de 15 minutos, os policiais conseguiram abordar os rapazes, com a ajuda do Águia. Conseguiu recuperar um botijão de gás e a torneira. O outro botijão não foi recuperado. Tem certeza de que eram duas pessoas. Conseguiu ver os shorts que os autores do crime usavam, um short vermelho com estampa e outro short preto. Quando chegou na Delegacia, reconheceu os shorts. Não conhecia os autores do crime. Vizinhos contaram que iram ambos pulando o muro para fugir, de dentro para fora. A chácara tem muro na frente, um lado mais alto e um mais baixo. Tem certeza de que eles saíram pelo lado mais baixo. Olhando de frente para o muro, os autores do crime entraram pelo lado esquerdo, que é mais baixo, onde existe o relógio medidor. O policial militar Jamisson Ferreira da Silva narrou que estava a central passou a ocorrência de furto a residência no local que patrulhavam. O helicóptero Águia patrulhou e indicou que havia dois indivíduos conduzindo o botijão de gás. Diante dos fatos, conseguiram abordar os 02 indivíduos no bairro Santo Antônio. Eles estavam na posse de um botijão de gás, fios e uma torneira. Indagados, eles confessaram a prática de furto em residência. Fizeram contato com a vítima, que confirmou os objetos subtraídos. Os objetos foram subtraídos na zona rural, que fica no bairro ao lado de onde os réus foram encontrados. Os objetos foram reconhecidos pela vítima.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o policial militar Ederson de Jesus Silva afirmou que, na data dos fatos, por volta das 12h30, patrulhavam pelas imediações do bairro Pau Queimado, quando foram informados pelo COPOM sobre a ocorrência de um furto que estaria ocorrendo na rua Fernando Zocca, número 120, no mesmo bairro. Não ocasião, o helicóptero Águia fazia incursão naquele local e flagrou os indivíduos caminhando pela rua com os objetos nas costas. Passaram as coordenadas a ele e ao cabo e, então, foram até o local e abordaram ambos. Os indivíduos foram identificados como sendo Alexander César Rossi da Silva e João Vitor Tomás da Silva. Com eles encontraram botijão de gás, fios, torneira e alicate turquesa. Questionados, eles confessaram que haviam acabado de furtar de um imóvel ali nas redondezas. Logo identificaram a vítima, como sendo A.L.R. que compareceu no local e reconheceu os objetos apreendidos na posse de ambos como sendo os mesmos furtados

de sua residência. Diante dos fatos, deram voz de prisão a ambos os apresentaram na unidade para as deliberações. Segundo souberam para ingressar no imóvel os indivíduos pularam um muro de 02 m. Não os conhecia. Não houve resistência, mas foi necessário o uso de algemas para evitar possível tentativa de fuga (fls. 04). Com efeito, a autoria restou comprovada nos autos em relação aos réus.

O réu Alexsander, na fase policial, confirmou a prática do delito, dizendo que João pulou o muro e lhe passou os bens subtraídos.

Já João, perante a autoridade policial, narrou que ele e Alexsander pularam o muro da casa e de lá subtraíram os bens. Estavam na posse do material, quando foram abordados.

A vítima relatou que viu dois elementos no quintal de sua casa, subtraindo objetos e acionou a Polícia. Depois, soube da prisão e reconheceu os bens encontrados nas mãos dos réus como sendo de sua propriedade. Reconheceu também os réus, como as pessoas que viu no interior de seu quintal.

Os policiais militares descreveram que foram acionados para a ocorrência, porque após o furto, os réus estavam sendo visualizados pelo helicóptero Águia. Com as indicações do Águia, conseguiram encontrar e abordar os réus, na posse de parte da res. Questionados, os réus confessaram a subtração.

Nesse sentido, os réus foram reconhecidos pela vítima, que os viu no interior do quintal e esclareceu que eles estavam vestindo as mesmas bermudas que viu os agentes, quando do furto, bem como estavam em poder de parte da res, de maneira que a autoria restou confirmada.

Ainda que assim não fosse, a posse dos bens subtraídos ou de parte deles faz presumir serem os réus os autores do furto. É que em sede de crime de furto, a constatação de que a res ou parte dela estava na posse dos acusados, já é suficiente para a condenação, presumindo-se a sua responsabilização, cabendo aos réus o dever de afastar tal presunção.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto simples - Recurso defensivo - Absolvição - Fragilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão da res em poder do acusado gera a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova - Pena reclusiva mantida - Dia-multa fixado no valor unitário mínimo legal - Regime inalterado dada a comprovada presença de antecedentes criminais - Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Ausência de recurso ministerial nesse sentido - Recurso parcialmente provido". (TJSP - Apelação Criminal 0000318-78.2015.8.26.0544. Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Fernando Torres Garcia - j. 20/08/2020 - grifei)

"APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo concurso de agentes - Sentença condenatória - Pleito absolutório inadmissível - Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva - Réu que foi surpreendido na posse do produto furtado, sem explicação plausível - Prova oral suficiente para a condenação - (...)". (TJSP - Apelação Criminal 1500587-42.2018.8.26.0575. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto - j. 02/03/2021 - grifei)

"APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO - ARTIGO 155, § 1º e § 4º, inciso I, DO CÓDIGO PENAL - Subtração de diversos itens de vestuário do interior de estabelecimento comercial, mediante quebra da vidraça da loja, durante repouso noturno - Recurso defensivo que não questiona a autoria delitiva. Confissão. Apreensão em flagrância em posse da res. Ainda, palavras da vítima e dos servidores policiais seguras e consistentes. Condenação mantida - (...). RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP - Apelação Criminal 1501430-28.2019.8.26.0201. Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas - j. 28/02/2021 - grifei)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA E VIOLÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE.

"RES" NA POSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA

ESPECÍFICA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. (...) 4. Encontro de parte da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor, tanto mais ante o reconhecimento que a vítima realizou do indigitado agente. Inversão do ônus da prova. Precedentes do STF, "mutatis mutandis" (ARE 822.045/SC - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 28.08.2014 - DJE 02.09.2014 e RE 731.662/SC - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 22.05.2014 - DJE - 28.05.2014) e do STJ (ARE 329.535/PI - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - DJE 25.08.2014 e HC 243.033/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - 5ªT. - j. 19.11.13) e do TJSP (Ap. 0086071-98.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 17.09.2014; Ap. 0010663-73.2011.8.6.0664 - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 02.09.2014 e Ap. 0090615-03.2011.8.26.0050 - Rel. Des. Grassi Neto - j. 20.03.2014). (...) (TJSP; Apelação Criminal 0038485-65.2013.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 07/12/2018).

APELAÇÃO DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. VALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. "RES" ENCONTRADA EM PODER DOS RECORRENTES, O QUE EXIGE EXPLICAÇÃO SOBRE A POSSE ESPÚRIA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉUS CONFESSOS. TESTEMUNHOS DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. PRECEDENTES. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. "MUTATIO LIBELLI". FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME ABERTO MANTIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. (...) 2. Materialidade e autorias comprovadas com relação ao crime de furto. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado às espécies, sobretudo pelas provas orais, colhidas perante o contraditório, recepcionadas pelas demais provas dos autos. 3. Furto. Encontro da "res furtiva" em poder do agente, a lhe impor o ônus, do qual não se desincumbiu, de explicar tal posse, de início muito comprometedor. Precedentes do TJSP (Ap. 0000880-56.2011.8.26.0244 - 8ª C - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - j. 23.02.2017 - DJe 23.02.2017; Ap. 0023445-74.2015.8.26.0405 - 3ª C - Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro - j. 14.02.2017 - DJe 14.02.2017; Ap. 0002534-30.2011.8.26.0357 - 8ª C - Rel. Des. Carlos Monnerat - j. 09.02.2017 - DJe 16.02.2017; Ap. 0002710-04.2014.8.26.0066 - 9ª C - Rel. Des. Souza Nery - j. 15.12.2016 - DJe 09.01.2017 e Ap. 3001436-92.2013.8.26.0484 - 8ª C - Rel. Des. Grassi Neto - j. 22.09.2016 - DJe 31.01.2017). (...) (TJSP; Apelação 0042098-25.2015.8.26.0050; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018).

No caso dos autos, os réus confessaram a prática do delito, em solo policial, tornando a presunção verdadeira.

Dessa forma, a presunção é certa, e a condenação, portanto, se impõe.

4) Da qualificadora da escalada

Neste momento, cabe perquirir sobre a qualificadora de escalada ou destreza.

Consoante se verifica do laudo pericial de fls. 180/184, a via de acesso dos autores ao imóvel se deu por meio de escalada ao muro frontal, de 1,90m de altura, próximo ao portão da esquerda, onde se encontra a caixa de proteção do medidor de energia elétrica que aparentemente foi utilizado como apoio aos pés, facilitando a empreitada.

Note-se que a vítima confirmou que foi nesse local, na esquerda perto do medidor de energia, que o muro é mais baixo e por onde viu os réus saindo da casa.

A transposição do muro de 1,90m de altura caracteriza a qualificadora.

5) Concurso de pessoas

Como bem salientado pelas declarações da vítima e interrogatório dos próprios réus, a ação se deu de forma não isolada, ou seja, Alexsander e João Vitor atuaram em conjunto, pulando o muro do imóvel e subtraindo alguns objetos.

Para que se tenha mais de um autor na prática do mesmo crime, não é necessário que eles tenham a mesma conduta. Basta que a conduta de um complete a do outro, nesses termos, não é necessário que todos os agentes ameacem ou agredam a vítima, para que se dê o roubo.

Assim, a causa de aumento deve ser reconhecida.

5) Do princípio da insignificância

Formulado por Claus Roxin, em seu Política Criminal y sistema del Derecho Penal, esse princípio se refere àquelas condutas que lesionam minimamente ou causam risco de lesão mínima a um bem jurídico penalmente protegido.

Entende-se que não se justifica a imposição de pena criminal a tais comportamentos que quase nada atingem o bem jurídico, de maneira que se deveria excluir sua tipicidade.

Para fixar os critérios para a aplicação desse princípio, assim se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: 'DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR'. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social". PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. (STF - 2ª Turma - Rel. Min. Celso de Mello - HC 84.412-SP - v.u. 19.10.2004 - D.J. 19.11.2004).

Assim, sustenta o Tribunal Superior acima que para que se aplique validamente o princípio da insignificância sem gerar insegurança jurídica, necessário que estejam presentes os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Com isso, não fica o princípio da insignificância restrito ao aspecto quantitativo da lesão causada pelo ato ilícito, mas se amplia para tocar os aspectos sociais e econômicos da própria conduta do agente, além de exigir que se observem as condições pessoais do sujeito ativo do delito.

Pessoa primária, sem antecedentes de monta, de pouca idade, que pratique delito sem violência nem grave ameaça contra a pessoa e que tenha diminutos resultados materiais e socioeconômicos é merecedora da aplicação do princípio da insignificância, afastando-se a tipicidade de seu comportamento.

Se, do contrário, trata-se de pessoa que costumeiramente ataca bens jurídicos alheios, violando o direito de propriedade, a incolumidade pública, entre outros, essa não merece tratamento benéfico, não se podendo invocar a aplicação do princípio da insignificância, ainda que seja de diminutas consequências seu agir. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos exigidos pela Suprema Corte para a adoção do sobredito princípio.

João é reincidente em crime contra o patrimônio, não preenchendo o requisito subjetivo.

Já Alexsander, embora primário, estava atuando na companhia de João, tornando a res ainda mais vulnerável. Ademais, ingressou na residência da vítima e já foi processado, na Vara da Infância e Juventude, pela prática de ato infracional equivalente a tráfico (0001384-52.2013.8.26.0451) e possui contra si medida

protetiva pela prática de suposto crime contra a ex-companheira e a avó dela (1501747-81.2021.8.26.0451).

6) Da consumação

A jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior de Justiça adotou a teoria da apprehensio ou amotio, no sentido de que o furto de consuma com a posse do bem desde que se tenha cessado a clandestinidade.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015).

Como os réus se apossaram dos bens e só foram abordados fora da casa, deve ser reconhecida a figura consumada.

7) Do privilégio

Inicialmente, observo que a súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a aplicação do privilégio ao furto qualificado, desde que a qualificadora seja, como no presente caso, de natureza objetiva.

Assim, para a caracterização do privilégio, seus requisitos devem estar presentes:

1) subjetivo: primariedade do réu; 2) objetivo: pequeno valor do objeto.

Com relação ao pequeno valor do objeto, o bem subtraído tem valor inferior ao do salário mínimo vigente na época do fato e, portanto, caracterizador do pequeno valor.

No que tange ao critério subjetivo, consoante se verifica da certidão de objeto e pé de Alexander, ele é primário, de forma que tem direito ao reconhecimento do privilégio.

Já João é reincidente, não sendo cabível o privilégio.

8) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal devem ser consideradas.

O réu Alexander não possui antecedentes criminais, porém o delito é duplamente qualificado, de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 02 anos e 04 meses e 11 dias-multa.

A confissão fará com que a pena-base retorne ao mínimo legal: reclusão de 02 anos e 10 dias-multa.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

Tendo em vista o privilégio, entendo que deve ser aplicada apenas a pena de multa.

Pena final para o réu Alexander: 10 dias-multa, diária mínima.

O réu João Vitor possui Maus Antecedentes (Certidão de fls. 45 – Processo n. 0000259-85.2016.8.26.0599) e o crime é duplamente qualificado, de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal, acrescendo-se um quinto: reclusão de 02 anos, 04 meses e 24 dias e 12 dias-multa.

A reincidência (Certidão de fls. 46 – Processo n. 0000982-70.2017.8.26.0599) se compensa com a confissão, mantendo-se a pena-base.

Não há outras agravantes, atenuantes, ou causas de aumento a serem consideradas.

O regime inicial do cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista que João

possui maus antecedentes e é reincidente em crime contra o patrimônio.

Pena final para o réu João Vitor: reclusão de 02 anos, 04 meses e 24 dias, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, diária mínima.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para 1) CONDENAR ALEXSANDER CÉSAR ROSSI DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II e IV, do Código Penal, à pena de 10 dias-multa, diária mínima; e 2) CONDENAR JOÃO VITOR TOMAZ DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II e IV, do Código Penal, à pena de reclusão de 02 anos, 04 meses e 24 dias, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, diária mínima.

O crime não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, mas João é reincidente em crime patrimonial, não sendo adequada a substituição, porquanto a pena aplicada anteriormente não o afastou da prática delitiva.

Os réus estão em liberdade e assim poderão continuar caso desejem recorrer desta sentença.

Não é possível reconhecer a detração, em razão do tempo de prisão cautelar e a pena fixada.

Concedo ao réu a gratuidade processual.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Ao final, pela MM. Juíza foi feito um breve resumo da sentença e, indagadas as partes, por elas foi dispensado o compartilhamento da sentença por meio da ferramenta TEAMS.

Pelo(a) defensor(a) foi requerido vista dos autos após a intimação do(a) ré(u) do teor da r.sentença.

Pelo(a) MM.Juíz(a) foi dito o seguinte:

Defiro o requerido, devendo a serventia providenciar a vista dos autos à Defensoria Pública, após a intimação do(a)(s) ré(u)(s) do teor da r.sentença.

Ressalto que toda a instrução criminal foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo SAJ e pelo link de acesso que oportunamente será juntado aos autos.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Helena C.Oliveira, escrevente técnico judiciário, digitei.

MM. Juiz(a):

Promotor(a):

Defensor(a):